

1500195-54.2022.8.26.0578

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Raquel Grellet Pereira

Comarca: Ourinhos

Foro: Foro de Ourinhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/11/2022

... das 18h. Disse que na rua há diversos pontos de tráfico, razão pela qual não conseguiram fazer uma campana e solicitaram a expedição de mandado de busca. Narrou que um mês antes da prisão da ré, haviam detido a irmã dela, também por tráfico. Afirmou que a mãe da ré os atendeu e autorizou a sua entrada, e que nesse momento a ré saiu correndo para a frente da residência e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ourinhos

Foro de Ourinhos

1ª Vara Criminal

Rua dos Expedicionários nº 1895, Ourinhos - SP - cep 19902-610

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0004182-42.2018.8.26.0408 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500195-54.2022.8.26.0578

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAIANE APARECIDA ARAUJO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Raquel Grellet Pereira

Vistos.

DAIANE APARECIDA ARAÚJO, qualificada nos autos, foi denunciada e está sendo processada como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

Consta da denúncia que, no dia 06 de maio de 2022, às 10h00, na Rua Carlos Thomal, n.º 1421, Jardim Itamaraty, nesta cidade e comarca de Ourinhos, a ré trazia consigo, para fins de tráfico, 32 (trinta e duas) porções - com massa de 2,25 gramas - de crack, e 07 (sete) embalagens - com massa de 11,82 gramas - substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A ré foi notificada (fl. 123) e a defensora nomeada apresentou defesa preliminar (fls. 131/136).

A decisão de fl. 137 recebeu a denúncia, no dia 12 de agosto de 2022..

A ré foi regularmente citada (certidão de fl. 179).

Durante a instrução, a ré foi interrogada e foram ouvidas duas testemunhas comuns. Em debates, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação da ré nos termos da imputação contida na denúncia. A defesa requereu a absolvição da ré, sob o fundamento de insuficiência de provas do tráfico a justificar um decreto condenatório e, subsidiariamente, em caso de condenação, requereu o reconhecimento da atenuante da confissão e o afastamento da agravante da reincidência.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é procedente.

Encerrada a instrução, a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 foram inequivocamente demonstradas e ensejam a condenação da ré.

A materialidade é comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 10/11, conjugado com o laudo de constatação provisória de fls. 14/15 e com os laudos de exame químico-toxicológicos de fls. 180/183 e 184/188.

A autoria, por sua vez, decorre da confissão da ré, do depoimento da testemunha ouvida em juízo e das circunstâncias do caso concreto.

Interrogada em juízo nesta audiência, a ré confessou a prática do tráfico. Afirmou que estava passando por dificuldades financeiras em razão da pandemia e que por essa razão estava traficando.

A confissão foi corroborada pelos demais elementos de prova dos autos.

O policial civil Cristiano Rosa Pereira afirmou que haviam recebido diversas denúncias de que a ré estava traficando na sua casa, em geral depois das 18h. Disse que na rua há diversos pontos de tráfico, razão pela qual não conseguiram fazer uma campanha e solicitaram a expedição de mandado de busca. Narrou que um mês antes da prisão da ré, haviam detido a irmã dela, também por tráfico. Afirmou que a mãe da ré os atendeu e autorizou a sua entrada, e que nesse momento a ré saiu correndo para a frente da residência e arremessou um invólucro, que quase acertou o outro policial civil que estava na segurança da operação. Disse que recolheram o invólucro, que continha 32 pedras de crack, e que no guarda-roupas da ré localizaram duas rochas brutas e cinco porções já embaladas de cocaína. Narrou que a ré lhes disse que nunca havia trabalhado nem exercido nenhuma atividade lícita, que desde que se conhece por gente sempre havia traficando.

Considerando a confissão da ré e a narrativa do policial civil, é de rigor a conclusão de que os fatos se deram como narrados na denúncia.

Quanto ao valor em dinheiro, desde que comprovado o recebimento dos R\$400,00 a título de auxílio-Brasil, a ré poderá levantar o valor.

Quanto ao valor restante – ou ao valor integral, em caso de não comprovação documental do recebimento –, por se tratar de erário proveniente do tráfico, deve ser decretado o seu perdimento em favor da União.

Provadas a materialidade e a autoria, evidenciou-se a prática, pela ré DAIANE APARECIDA ARAÚJO, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Passo à aplicação de sua pena.

Em primeira fase, atenta ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em segunda fase, considero a agravante da reincidência específica (Processo n.º 972-51/2016, na certidão de fls. 40/41) compensada com a atenuante da confissão, consignada a discussão atual dos ministros do Supremo Tribunal Federal a respeito da possibilidade – ou não – de aumento maior em razão da natureza da reincidência. O prazo de cinco anos de depuração é contado da data do cumprimento ou extinção da pena, que no caso concreto se deu no dia 23 de fevereiro de 2018 (fl. 41), razão pela qual resta inviabilizado o pleito defensivo de afastamento da referida agravante.

Torno a pena definitiva, em razão da inexistência de causas de aumento e de diminuição.

Tratando-se de reincidente específica (Processo n.º 972-51/2016, na certidão de fl. 40/41), inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, tendo em vista a conclusão inequívoca de sua dedicação reiterada à atividade criminosa do tráfico.

Também por se tratar de reincidente específica, a pena privativa de liberdade será cumprida inicialmente em regime semiaberto.

A ré não poderá apelar em liberdade. Considera-se que foi presa em flagrante e permaneceu preso durante todo o processo, o que demonstra a existência do fumus boni iuris, que, com a prolação desta sentença, tornou-se evidente.

A manutenção da prisão tem por fundamento a garantia da ordem pública, já que a ré, que é reincidente específica (Processo n.º 972-51/2016, na certidão de fl. 40/41), foi novamente condenada pela prática do crime de tráfico, que sustenta o crime

organizado e é responsável pelo estímulo à prática criminosa.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal e CONDENO a ré DAIANE APARECIDA ARAÚJO, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, a cumprir a pena privativa de liberdade de 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, inicialmente em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, calculados no valor unitário mínimo e devidamente corrigidos a partir da data do crime.

A ré não poderá apelar em liberdade. Recomende-se-a no estabelecimento prisional no qual se encontra recolhida.

À Dra. Defensora nomeada, arbitro honorários nos termos da tabela do convênio entre a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil, expedindo-se a respectiva certidão.

Para fins de proibição do benefício do livramento condicional, nos termos do artigo 44, parágrafo único, da Lei n.º 11.343/06 ("Art. 44. Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 a 37 desta Lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos. Parágrafo único. Nos crimes previstos no caput deste artigo, dar-se-á o livramento condicional após o cumprimento de dois terços da pena, vedada sua concessão ao reincidente específico"), fica consignado que a ré é reincidente específica (Processo n.º 972-51/2016, na certidão de fl. 40/41).

Com fundamento no artigo 63 da Lei n.º 11.343/06, decreto o perdimento em favor da União do valor em dinheiro apreendido nos autos – que exceda aos R\$400,00, que poderão ser levantados, desde que comprovado o seu recebimento a título de auxílio-Brasil (fl. 10). Após o trânsito em julgado, proceda-se ao necessário para a transferência do saldo ou do valor integral ao FUNAD.

Quanto aos demais objetos apreendidos nos autos (fls. 10/11), tratando-se de objetos relacionados ao crime de tráfico, determino o seu encaminhamento para destruição também após o trânsito em julgado.

Após o trânsito em julgado, comunique-se a condenação ao Tribunal Regional Eleitoral, para fins de suspensão dos direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

P.I.C.

Ourinhos, 10 de novembro de 2022..

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA